

한국에너지공단 상임감사

권고 및 개선

제 목 규정 개정을 통해 원활한 업무 추진 근거 마련 필요

소 관 부 서 경영지원실

조 치 부 서 경영지원실

내 용

1. 업무 개요

경영지원실은 「직제규정」 및 「직제규정시행내규」에 따라 공단 전체 전사 안전·보건 관리업무의 기획 및 총괄, 안전경영책임계획 수립 및 시행 관리, 안전경영위원회 및 산업안전보건위원회 구성·운영 등 안전·보건관리 업무 전반과 본사·지역본부의 회계 및 세무 관리 총괄, 수입 및 지출의 집행, 현금과 예금 및 유가증권의 운영 관리, 회계결산 총괄 등 회계 전반을 총괄 수행¹⁾하고 있다.

2. 안전사고에 관한 임원문책 보고 절차 관련

가. 관계법령 및 판단기준

공단은 「안전사고에 관한 임원문책규정」(이하 “안전사고임원문책규정”이라 한다)에 따라 안전관리 대상 사업시설²⁾에서 중대재해, 중대산업사고 등이 발생한 경우 해당 사고와 관련된 임원을 문책할 수 있으며, 이사장은 임원에 대한 문책을 하는 경우 인사위원회에 부의하도록 정하고 있다.

1) 안전·보건관리 업무는 2024. 6. 28. 직제규정 및 동 규정의 시행내규를 개정하여 안전보건실에서 경영지원실로 이관함

2) 안전관리 대상 사업·시설은 ‘공공기관의 안전관리에 관한 지침’에 따라 정해진 공공기관이 「산업안전보건법」에 따라 안전조치 의무를 지는 사업 및 사업장, 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따라 관리주체로서 관리하는 시설물, 「재난 및 안전관리 기본법」에 따라 관리하는 국가핵심기반, 공공기관이 발주한 건설공사의 현장 등을 말함

그런데 기획재정부 주관으로 개최된 2022. 3. 3. 제3차 공공기관운영위원회에서는 공공기관에서 중대사고가 발생한 경우 임원 문책의 실효성을 제고하기 위하여 2020. 6. 5. 정부가 시달한 바 있는 임원문책 가이드라인을 개정하여 주무부처가 중대사고에 대한 조사보고서를 기관에 통보한 경우 2개월 내 임원 문책절차를 진행한 후 절차 종료 즉시 주무부처에 보고하도록 하였다.

따라서 경영지원실은 공공기관운영위원회에 보고된 임원문책 가이드라인 개정 내용을 안전사고임원문책규정에 반영하고, 주무부처로부터 중대사고에 대한 통보를 받은 경우 임원문책 절차를 거쳐 주무부처에 보고하여야 한다,

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 감사기간 중에 감사실에서 확인한 바에 따르면 타 공공기관은 2022년에 주무부처의 안내에 따라 공공기관운영위원회에 보고된 내용을 이행하기 위해 자체 규정을 개정하였는데 공단은 산업통상자원부의 안내에도 불구하고 현재까지 안전사고임원문책규정을 개정하지 않고 있다.

그렇지만 산업통상자원부는 2022. 3. 8. 산하 공공기관에 향후 각 기관에서 중대재해가 발생하여 이를 조사한 고용노동부가 산업통상자원부로 조사보고서를 통보하면 산업통상자원부는 이를 중대재해 발생기관으로 통보하게 되는데 중대재해 발생기관은 통보를 받은 후 2개월 이내에 산업통상자원부로 임원문책 결과를 통보해달라는 “중대사고 발생 공공기관 임원 책임 강화방안 시행 요청”을 하였다.

감사실이 이번 감사기간 중에 확인한 결과, 공단은 임원 문책의 대상이 되는 중대재해가 발생하지 않아 산업통상자원부에 임원 문책 결과를 통보하지 않은 사례는 없었지만, 향후 중대재해가 발생할 경우 업무처리절차가 있어야 하므로 안전사고임원문책규정을 개정할 필요가 있다.

3. 상생결제 도입에 따른 지출 방식의 근거 관련

가. 관계법령 및 판단기준

「회계규정」 제48조에 따르면 공단은 채권자(거래상대방)에게 계약대금 등을 지급할 때는 채권자가 지정하는 계좌로 입금하여야 하고, 인건비·여비·일상경비 및 경상적 경비를 지출하거나 건당 5만원 미만(VAT 포함)을 지출하는 경우 등 예외사항이 아니면, 「회계규정시행내규」 제33조의2에 따라 채권자의 거래통장 사본을 경영지원실에 제출하면 경영지원실은 공단 회계시스템에 등록하고 있다.

따라서 경영지원실은 공단이 새로운 결제 제도를 도입하면 「회계규정」에서 정하고 있는 예외사항에 해당하는지 여부를 검토하여 해당하지 않을 경우 동 규정을 개정하여 새로 도입한 제도가 당초 의도한 성과를 거둘 수 있도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 감사기간 중에 회계 제도 운영에 대해 검토한 결과, 공단은 중소기업 동반성장 활성화를 위해 2017. 6. 20. 상생결제제도³⁾를 도입할 때 「회계규정」 제48조의 예외사항에 상생결제제도가 포함되도록 개정하지 않았다.

상생결제제도는 공단이 결제대금을 채권자가 지정한 계좌로 입금하는 것이 아니라 상생결제제도를 활용하고자 하는 경우 가차과의 나카가마아⁴⁾에 가입하여 개설받은 계좌로 공단이 계약대가 등을 입금하는 것이다.

이와 관련하여 타 기관 사례를 보면 가다마자타하나라공단에서는 2016년 「회계사무규칙」 제73조 제1항 제4호에 지출 예외 근거⁵⁾를 추가로 마련하여 상생

3) 상생결제는 공단이 발행한 외상매출채권을 받은 1차 거래기업이 분할 발행하여 자신의 몫을 제외하고 하위 거래기업에 결제하는 방식으로 대금이 1차 거래기업의 계좌가 아닌 압류방지 기능의 예치계좌에 보관되어 결제일에 하위 거래기업의 은행 계좌로 직접 지급하여 거래단계별 대금결제일 격차를 해소함

4) 공단의 채권자가 상생결제에 참여하기 원하는 경우 가타은행과 가차과 나카가마아를 약정하여 통장을 발급받고, 상생결제 업무처리 사이트에 가입하여 공단에 대금 지급 청구를 하면 이를 수취 가능함

5) 가다마자타하나라공단은 상생결제 도입을 위해 지급금의 지출 예외 사항으로 “상생결제계좌에 가입한 채권자에

결제제도를 할 수 있는 근거를 마련한 사례가 있으므로 경영지원실은 「회계규정」 제48조의 예외사항에 상생결제제도를 추가함으로써 공단의 거래대가 등이 상생결제계좌로 입금될 수 있도록 하는 근거를 마련하여야 하는 실정이다.

관련부서 의견 경영지원실은 감사결과를 받아들이면서 이견을 제시하지 않았고, 회계규정과 안전사고임원문책규정의 일부개정(안)을 마련하여 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 경영지원실장은

- ① “중대사고 발생 공공기관 임원 책임 강화방안 시행 요청”에서 제시하고 있는 기한 이내에 임원 문책 결과를 주무부처로 통보할 수 있도록 「안전사고에 관한 임원문책규정」을 개정하시기 바랍니다.(권고)
- ② 「회계규정」 제48조 제1항 규정을 개정하여 상생결제제도의 추진 근거를 마련하시기 바랍니다.(개선)

계 공단의 상생결제시스템을 통하여 지급하는 경우” 라고 근거를 마련함